

Chapitre 7 : Les instruments, traceurs du changement

La politique des retraites en France

Bruno Palier

DANS **GOUVERNER PAR LES INSTRUMENTS 2005** , PAGES 273 À 300
ÉDITIONS **PRESSES DE SCIENCES Po**

ISBN 9782724609493

DOI 10.3917/scpo.lasco.2005.01.0273

Date de mise en ligne : 01/04/2010

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://shs.cairn.info/gouverner-par-les-instruments--9782724609492-page-273?lang=fr>



Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.



Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sciences Po.

Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.

Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.

Chapitre 7

LES INSTRUMENTS, TRACEURS DU CHANGEMENT LA POLITIQUE DES RETRAITES EN FRANCE ¹

Bruno PALIER

L'histoire des politiques de retraites dans les pays développés montre que celles-ci ont toutes connu quatre phases différentes, marquées chacune par un objectif principal. L'émergence des systèmes de retraites date du XIX^e siècle ou de l'entre-deux-guerres. L'objectif principal des politiques est de lutter contre la pauvreté des personnes trop âgées pour travailler. L'extension des systèmes de retraites est organisée après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit alors de garantir un revenu de remplacement à tous les retraités. La générosité des retraites s'est considérablement accrue au cours des années 1960 et 1970. L'intention est alors de réduire les inégalités entre actifs et inactifs, voire entre retraités, notamment dans un objectif keynésien de maintien de la capacité à consommer des inactifs. L'histoire des retraites est entrée à la fin du XX^e siècle dans une nouvelle période. Les politiques menées au cours des quinze dernières années ont toutes visé la réduction des dépenses publiques de retraites. Ces réformes ont été décidées pour faire face au vieillissement de la population, et notamment à l'allongement de la durée de vie, mais aussi pour adapter les systèmes de retraites au nouveau contexte économique,

1. Une partie de ce texte repose sur des travaux menés en commun avec Giuliano Bonoli [Bonoli et Palier, 1998 ; Palier et Bonoli, 1999]. Je remercie en outre Christelle Mandin qui m'a assisté dans mes recherches.

marqué par l'ouverture des économies et l'importance des politiques économiques centrées sur l'offre [Palier, 2003a].

S'il est possible de montrer que tous les pays développés ont partagé des objectifs similaires pour orienter leurs politiques de retraites, il est clair que les instruments retenus pour mener à bien ces politiques ont largement différé d'un pays à l'autre. À l'aube des années 1990, il est possible de distinguer les systèmes de retraites en fonction des instruments qui ont été retenus : ceux qui ont privilégié la répartition (les cotisants actuels financent les pensions actuelles et comptent sur les cotisants futurs pour payer leur propre pension) et ceux qui ont privilégié la capitalisation (les versements du salarié et éventuellement de son employeur sont placés, le capital et le produit de ces placements sont versés sous forme de rentes). Les systèmes de retraites des pays développés peuvent ainsi être divisés en deux groupes principaux [Bonoli, 2003]. Les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi les Pays-Bas, la Suisse, voire le Danemark, se distinguent par un système de retraites où la capitalisation joue un rôle très important. La plupart des autres pays européens (et dans une certaine mesure le Japon) connaissent des systèmes où les régimes par répartition jouent un rôle beaucoup plus important. Dans le cas de la France, de l'Italie ou de l'Allemagne, les retraites de base financées en répartition garantissent des prestations beaucoup plus élevées, les taux de remplacement variant entre 53 % du salaire net pour l'Allemagne et 78 % pour l'Italie. De ce fait, les besoins de revenu des retraités se retrouvent couverts dans une large mesure par le système financé en répartition, ce qui laisse peu d'espace au développement des régimes par capitalisation.

Beaucoup des travaux récents portant sur les nouvelles politiques de l'État providence [Pierson, 2000] sont partis d'analyses centrées sur les réformes des retraites propres à la quatrième phase de l'histoire des politiques de retraites, celle qui vise à réduire les dépenses publiques de retraites, souvent qualifiées de politiques de repli de l'État providence (*politics of retrenchment*). L'acquis principal de ces travaux est de montrer que les choix du passé pèsent de façon cruciale sur les possibilités disponibles pour les gouvernements présents et qu'il n'est pas possible de changer radicalement un système de retraites, notamment de le faire passer d'un système financé en répartition vers un système financé en capitalisation. À partir d'une comparaison Royaume-Uni/États-Unis, Paul Pierson fut l'un des premiers à expliquer pourquoi il ne semble pas possible de transformer radicalement un système de retraites : ce type de réforme est sujet aux phénomènes de *path depen-*

dence [Pierson, 1994]². Ces premiers travaux, souvent confirmés par la suite³, semblent avoir démontré deux choses. D'une part, toute réforme des retraites est progressive, fortement déterminée par les configurations institutionnelles spécifiques au pays et à son système de retraites, et préserve (voire renforce) la logique héritée du passé. D'autre part, et en conséquence, il n'est pas possible de substituer complètement un système par répartition arrivé à maturité par un système par capitalisation dans un pays industrialisé et démocratique. Deux raisons majeures sont mises en avant pour expliquer cette impossibilité : l'une est technique, l'autre politique. Tout d'abord, cette substitution obligerait la population active actuelle à cotiser deux fois, l'une pour payer les pensions des retraités actuels, l'autre pour épargner les fonds de sa propre retraite future. Ensuite, les coalitions d'intérêts attachés au système par répartition semblent avoir un poids politique suffisant pour empêcher toute réforme radicale.

Cependant, à l'inverse de ce que montre la théorie de la *path dependence*, quatre des grands systèmes de retraites financés en répartition sont en train de développer des systèmes complémentaires financés en capitalisation : l'Italie et la Suède depuis le milieu des années 1990, l'Allemagne depuis 2001 et, comme cet article vise à le montrer, la France au cours des dernières années. Ce phénomène est particulièrement surprenant pour des pays comme l'Allemagne ou la France, considérés comme des pays ayant un système de protection sociale « conservateur et corporatiste », incapable d'introduire des réformes importantes [Esping-Andersen, 1996]. Il s'agit pour nous de comprendre comment est possible un phénomène annoncé comme impossible par la théorie qui domine actuellement l'analyse des réformes de l'État providence (théorie de la *path dependence*). Alors que les analyses dominantes se concentrent sur une analyse classique et causaliste des *politics* de ces réformes (analyse des contraintes causales démographiques, financières et économiques, étude des positions politiques et idéologiques des acteurs gouvernementaux, analyse des mobilisations des coalitions d'intérêts, prise en compte des contraintes exercées par les institutions politiques), nous allons montrer que c'est par une approche différente, centrée sur le suivi intellectuel d'un instrument particulier

2. Sur les phénomènes de path dependence, voir North [1990] et, plus spécifiquement pour les réformes des systèmes de protection sociale, voir par exemple Palier et Bonoli [1999].

3. Cf., par exemple, Myles et Quadagno [1997], Myles et Pierson [1999].

(en l'occurrence la capitalisation), que nous pouvons saisir et comprendre ce type de changement.

Dans d'autres travaux centrés sur les réformes françaises, nous avons montré que des réformes de politiques sociales peuvent parfois quitter leur chemin de dépendance [Bonoli et Palier, 1998 ; Palier, 2000 et 2002]. Mais pour saisir ces transformations, il a fallu non pas chercher les causes des grandes réformes, de leur réussite ou de leurs échecs, mais suivre (*track*) les débats intellectuels autour des instruments de politiques publiques et les processus politiques de développement de ces instruments [Palier, 2003b et à paraître]. Afin de comprendre ces développements théoriquement impossibles, nous avons donc adopté une méthode particulière, fondée sur l'analyse des processus politiques d'émergence et de développement de ces instruments particuliers. Nous avons d'abord identifié plusieurs de ces instruments nouveaux dont l'essor a peu à peu signifié une transformation profonde du système français de protection sociale : mise en place d'une nouvelle prestation, (le revenu minimum d'insertion – RMI), d'une nouvelle forme de financement de la protection sociale (la contribution sociale généralisée – CSG), développement de nouvelles procédures de décision, dont le vote par le Parlement de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS). Puis nous avons comparé de façon systématique les processus intellectuels et politiques qui ont permis l'adoption et la mise en œuvre de ces instruments⁴. Pour mener à bien cette comparaison, nous avons décomposé ces processus en phases identifiables et comparables : la construction du diagnostic des problèmes, l'élaboration des solutions, l'adoption des mesures, leur mise en œuvre⁵.

La comparaison des processus montre que, dans tous les cas de figure étudiés, les changements d'institution et de logique de protection sociale passent moins par un changement idéologique radical et explicite que

4. Il s'agit ici de faire du *systematic process tracing* afin de tenter une généralisation inductive sur les processus politiques de changements de politiques à partir de l'observation de régularités. Cf. Bennett et George [1997] et Hall [2003].

5. Le lecteur avisé (et sans doute déçu par le peu d'originalité de la démarche proposée ici) aura reconnu que nous cherchons à analyser la dimension intellectuelle des séquences du *policy-making* définies dans Jones [1970]. Il convient pourtant de noter que cette méthode se différencie fortement des analyses actuellement dominantes, qui recherchent les causes à coup d'analyse de covariance et de régression, sans entrer dans l'analyse détaillée des processus politiques.

par l'introduction d'abord marginale de nouveaux instruments de politiques publiques. Chacune des phases identifiées est marquée par un processus commun : 1) diagnostic de la situation présente remettant en cause les instruments choisis dans le passé. Les nouveaux instruments ne peuvent être introduits que sur la base de l'invalidation des façons de faire du passé ; 2) élaboration des solutions par opposition au passé. Les nouveaux instruments sont bien plus conçus par opposition aux façons de faire du passé, pour ne plus commettre les « erreurs » du passé, que pour résoudre les problèmes présents ; 3) adoption des nouvelles mesures sur la base d'un consensus ambigu, voire contradictoire. Si la plupart des acteurs concernés sont favorables aux nouvelles mesures, c'est le plus souvent pour des raisons bien différentes, et parfois contradictoires ; 4) développement incrémental, transformations cumulatives. Les nouvelles façons de faire sont introduites « à la marge » du système mais, dans la mesure où elles portent une logique propre et différente des façons traditionnelles de faire et de penser, et qu'elles se développent progressivement jusqu'à prendre une importance significative, elles diffusent une nouvelle logique au sein du système.

Dans la mesure où les quatre conditions précédentes sont remplies, l'introduction de mesures dont la logique ne relève pas des façons de faire et de penser propres à un système particulier de protection sociale est difficile mais pas impossible – « path shifting reforms are feasible ». Les retraites par capitalisation ne relèvent pas de la logique des assurances sociales qui se sont développées en France, particulièrement depuis 1945. Alors que certains pensent, du fait des phénomènes de dépendance par rapport au chemin emprunté (*path dependency*), que leur généralisation est impossible [Myles et Pierson, 1999], nous voudrions reprendre la méthode présentée ci-dessus et l'appliquer au domaine des retraites afin de montrer comment les conditions politiques de développement de la capitalisation ont été réunies en France. Pour ce faire, il faut rappeler tout d'abord que le système de retraites français semble réunir toutes les conditions institutionnelles et politiques pour une très forte résistance au changement, et notamment au développement des retraites par capitalisation, et que les rares réformes menées en France semblent suivre le chemin tracé par l'histoire. Mais, à l'aune des débats menés en France autour de la crise du système de retraites et des solutions envisagées et mises en place, il apparaît que les retraites par répartition ont de plus en plus été remises en cause dans leur capacité à garantir un revenu suffisant aux retraités futurs ; que les retraites par capitalisation ont été présentées comme prenant le contre-pied des

retraites financées en répartition ; que la mise en place d'un système mixte fait l'objet d'un consensus ambigu ; et que les retraites complémentaires financées en capitalisation prennent progressivement une place de plus en plus importante dans le système français de retraites, du fait des mesures gouvernementales comme du fait du comportement privé des Français. Nous verrons comment ce développement progressif des retraites financées en capitalisation signifie à terme une transformation profonde du système français de retraites.

— Un système de retraites français très résistant au changement

Un système très majoritairement fondé sur la répartition

Le système français de retraites repose presque exclusivement sur un système d'assurances sociales obligatoire financé en répartition, qui verse des prestations contributives aux salariés qui ont suffisamment cotisé. Il est principalement financé par des cotisations sociales et géré par des caisses de retraites indépendantes de l'État, dirigées par des conseils d'administration composés de représentants des employés et des employeurs. Le système est très fragmenté. Il existe un régime principal, le régime général, qui couvre les salariés du secteur privé de l'industrie et du commerce, soit environ 60 % de la population. Mais quand ce système a été mis en place, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de catégories professionnelles ont tenu à conserver une caisse de retraites à part, soit pour garantir des prestations plus généreuses que celles fournies par le régime général (cas des salariés du secteur public et des entreprises publiques comme la SNCF ou la RATP) ou bien des cotisations moins élevées que celles exigées par le régime général (cas des professions libérales ou des agriculteurs).

En moyenne, ce système de retraites collectif garantit des retraites qui assurent un taux de remplacement du salaire compris entre 70 et 75 %. Le système laisse donc *a priori* peu de place pour les retraites financées en capitalisation. Cependant, certaines catégories professionnelles ont choisi de développer des retraites complémentaires facultatives sur la base de la capitalisation. Il s'agit du système PREFON, mis en place en 1967 pour les fonctionnaires, COREVA pour les exploitants agricoles depuis 1990, mais interdit depuis par un arrêt de la Cour de

justice des communautés européenne, FONPEL pour les élus des collectivités locales (1993). Les professions indépendantes ont la possibilité de conclure des contrats d'épargne retraite ou de prévoyance avec déductions fiscales depuis 1994. Enfin, on voit se multiplier des régimes surcomplémentaires, dits « chapeaux », financés en capitalisation, dans les grandes entreprises depuis le milieu des années 1990 (c'est-à-dire des accords sur les régimes surcomplémentaires dans les sociétés d'assurance et dans les banques). Ce n'est cependant qu'en 2003 qu'un régime de retraites de ce type a été créé pour les salariés du régime général, qui constituent la majorité des salariés français : les Plans d'épargne individuel de retraite (PEIR). Avant de chercher à comprendre comment ces nouvelles formes de retraites se sont développées, il faut rappeler combien le terrain des retraites en France semble peu propice aux changements.

Les capacités de résistance des assurances vieillesse tiennent aux instruments choisis

En France, la réforme des retraites est perçue comme un des enjeux les plus sensibles politiquement. Toute proposition de réduction des retraites rencontre une forte opposition de la population. Le système de retraites est l'un des principaux éléments constitutifs de l'attachement des Français à la Sécurité sociale. Cela est tout d'abord lié au taux de remplacement assuré par les régimes de retraites obligatoires de la Sécurité sociale, qui avoisinait les 70 %.

Outre sa générosité, c'est aussi le type de droits sociaux, de prestation, de monde de financement et de gestion (c'est-à-dire les instruments de politiques de retraites retenus) qui expliquent la forte légitimité du système français de retraites, et sa grande difficulté à le réformer. La nature des droits sociaux qui justifient le versement des pensions de retraites de base n'est pas la même selon les systèmes. Par le biais du versement de cotisations sociales prélevées sur son salaire qui « ouvrent » les droits à la retraite, l'assuré a le sentiment d'avoir payé pour ses droits sociaux, de les avoir achetés. Des droits sociaux « acquis » par le versement de cotisations sociales sont donc plus difficiles à remettre en cause que des droits sociaux fondés sur le besoin ou même sur la citoyenneté. Il est difficile de critiquer les principes d'un système où les retraites de base elles-mêmes sont fondées sur les droits acquis grâce au versement d'une partie de son salaire tout au long de sa carrière professionnelle.

Le mode de financement des retraites françaises, par cotisations sociales, permet aussi de comprendre leur grande capacité de résistance aux tentatives de *retrenchment*. Tandis que les impôts vont à l'État, les cotisations sociales permettent d'acquérir des droits sociaux traduits ultérieurement en pension de retraites. Les cotisations sociales semblent « revenir » à ceux qui les ont versées. La notion de « salaire différé », qui a longtemps désigné les cotisations sociales avant qu'elles ne soient perçues comme des « charges sociales » [Friot, 1998] montre combien l'argent versé au système de retraites sous la forme de cotisations était conçu comme devant être reversé ultérieurement à celui qui a cotisé. En revanche, le mode de financement fondé sur l'impôt souffre de la disqualification généralement associée à l'imposition. Dans un pays comme la France, où les recettes des impôts ne peuvent normalement pas être affectées, l'argent versé à l'État sous forme d'impôt, et notamment sous forme d'impôt sur le revenu, particulièrement visible dans la mesure où il n'est pas prélevé à la source, semble se perdre dans la masse des dépenses publiques, sans qu'il soit possible de clairement identifier leur usage, contrairement aux cotisations sociales. Dans la mesure où les retraites contributives sont financées par des cotisations et non par de l'impôt, les Français préfèrent voir leurs cotisations sociales augmenter plutôt que leurs prestations sociales baisser [Palier, 2002].

Si la légitimité des assurances vieillesse tient aux caractéristiques des prestations (prestations élevées, droits à la retraite acquis par le travail, financées par cotisations sociales), leur capacité de résistance politique au changement doit beaucoup au cadre institutionnel dans lequel elles sont organisées.

Les travaux historiques sur la constitution des régimes de retraites en France ont bien montré que la mise en place progressive et négociée du système de retraites français, à travers des exceptions, des régimes particuliers, autonomes ou spéciaux, a permis à de nombreuses catégories socioprofessionnelles de s'assurer qu'étaient bien défendus leurs intérêts spécifiques [Guillemard, 1980 et 1986 ; Dumons et Pollet, 1994]. Cette fragmentation corporatiste du système français de retraites en centaines de régimes distincts contribue à sa résistance : certains groupes socioprofessionnels tiennent à préserver leurs avantages particuliers tandis que le gouvernement doit négocier avec les représentants de chacun de ces groupes s'il veut réformer le système.

Le système de retraites par répartition est particulièrement légitime aux yeux des salariés français. Mais ceux-ci ne trouvent pas de porte-

parole dans les partis politiques de gouvernement [Gaxie, 1990], dans la mesure où les gouvernements de droite comme ceux de gauche cherchent à réduire le niveau des retraites par répartition, depuis le milieu des années 1980. Ils semblent en revanche représentés par les confédérations de syndicats de salariés, dont les positions, si elles ne sont pas unies, sont homogènes au cours des années 1980 : elles défendent la Sécurité sociale contre les projets gouvernementaux. Ils en ont acquis une capacité de mobilisation sur les questions de Sécurité sociale et sont peu à peu apparus comme ses « défenseurs » contre les projets gouvernementaux, accusés de vouloir remettre en cause les retraites. Dès lors, les syndicats de salariés constituent de véritables *veto players* [Tsebelis, 2003 ; Immergut, 1992] dans le système français de protection sociale, c'est-à-dire des acteurs dont l'accord est essentiel pour réaliser un changement. L'analyse des vingt dernières années montre qu'il n'est pas possible de réformer le système français de Sécurité sociale sans passer par un accord – ou au moins un consentement tacite – des partenaires sociaux (au moins d'une partie d'entre eux).

Ce sont donc les instruments « corporatistes-conservateurs » du système français de retraites qui explique leur capacité de résistance au changement, par rapport à la situation britannique, par exemple. Il est plus difficile de réduire des prestations contributives généreuses et couvrant la majorité de la population, financées par des cotisations sociales prélevées sur les salaires, gérées par les partenaires sociaux que des prestations forfaitaires, financées par l'impôt et gérées directement par l'État. Les modalités institutionnelles retenues en France en 1945 pour mettre en place le système de Sécurité sociale paraissent donc à l'origine des blocages des réformes qui étaient présentées comme nécessaires, dès la fin des années 1970, et dont le contenu avait été formulé, dès le milieu des années 1980. La France est connue pour les grandes manifestations qui ont marqué les tentatives de réforme des retraites, notamment en 1995 et en 2003. Pourtant, la situation française n'est pas restée figée, un certain nombre d'événements économiques et politiques ayant contribué à ouvrir le chemin des réformes.

Les réformes menées s'inscrivent dans le sillon creusé par l'histoire

Au tournant des années 1990, deux éléments principaux semblent avoir joué un rôle déterminant pour débloquer la situation : la construction européenne et la récession économique du début des années 1990.

Au début des années 1990, l'ensemble des politiques économiques liées à la construction européennes (politique de désinflation compétitive cherchant à faire baisser cotisations et prestations sociales, respect des critères de Maastricht) conduit les gouvernements successifs à chercher à réduire coûte que coûte les dépenses sociales, et notamment les dépenses de retraites. Par ailleurs, l'évolution de la situation économique française, qui entre en récession en 1993, va encore renforcer la nécessité de mettre en œuvre des mesures de réduction des prestations sociales.

S'il est toujours plus difficile de critiquer le système de protection sociale en France qu'en Grande-Bretagne, par exemple, les gouvernements français disposent au début des années 1990 d'arguments pour justifier des réformes qui paraissaient jusque-là impossibles à mettre en œuvre. Dès lors, se multiplient les réformes du système français de protection sociale, dans le domaine des retraites comme dans d'autres (réformes des assurances chômage en 1992 et 1993, multiplication des conventions médicales à partir de 1991, mise en œuvre du plan Juppé dans l'assurance maladie, etc.).

Deux grandes réformes vont être adoptées, l'une en 1993, l'autre en 2003. La réforme des retraites de 1993 a modifié le mode de calcul des pensions de retraites pour les salariés du secteur privé, ainsi que le mode d'indexation des pensions. Depuis cette réforme, le montant des pensions de retraites est calculé en référence aux salaires des vingt-cinq meilleures années (auparavant, il s'agissait des dix meilleures années). Pour toucher une pension complète (50 % du salaire de référence sous le plafond de la Sécurité sociale fixé à 2 280 euros au premier janvier 2001), il faudra avoir cotisé pendant quarante ans (cent soixante trimestres), au lieu de trente-sept ans et demi auparavant (cent cinquante trimestres). Cet allongement de la durée de cotisation est introduit progressivement. Par ailleurs, l'augmentation des pensions n'est plus indexée sur les salaires bruts mais sur l'évolution des prix⁶. La réforme de 2003 a principalement consisté à aligner le sort des retraites de la fonction publique sur celui du secteur privé : à partir de 2008, les fonctionnaires devront eux aussi travailler quarante ans pour avoir droit à une retraite à taux plein, et la revalorisation des pensions se fait désormais sur l'évolution des prix et non plus des salaires de la fonction publique.

Les réformes des retraites menées en France depuis 1993, aussi bien du fait de leur limite (notamment parce qu'elles ne touchent pas tous les

| 6. Sur cette réforme, voir Palier [2002].

salariés du pays) que du fait de leur nature (elles consistent principalement à renforcer la contributivité des assurances sociales), semblent rester dans le chemin défini par l'histoire des assurances sociales françaises, comme toutes les réformes des retraites menées dans les pays bismarckiens [Myles et Pierson, 1999]. Cependant, dans la mesure où elles diminuent le niveau des prestations servies par les régimes de base, ces réformes font de la place pour que se développent d'autres formes de retraites. L'arrivée et le développement des retraites par capitalisation en France marqueraient une rupture explicite avec le chemin de dépendance français, ce qui semble impossible pour beaucoup. Les quatre conditions de possibilité de développement d'un nouvel instrument de politique publique ont cependant été réunies pour les retraites, comme dans d'autres domaines de la protection sociale.

— Le cheminement des retraites financées en capitalisation

Malgré ce contexte peu favorable au changement et au développement des retraites financées en capitalisation, ce nouvel instrument a cheminé dans le paysage français des retraites. Les débats menés en France autour de la crise du système de retraites, appelant la population à compléter ses retraites futures par de la capitalisation, ont peu à peu remis en cause la confiance placée dans les retraites par répartition. Le développement de la capitalisation est fondé sur un consensus ambigu prônant la mise en place d'un système mixte de retraites. Les retraites complémentaires financées en capitalisation prennent une place de plus en plus importante dans le système français de retraites, du fait des mesures gouvernementales comme du fait du comportement privé des Français.

Un diagnostic qui remet les instruments du passé en cause : les retraites par répartition fragilisées

Afin de « préparer les esprits à la réforme », de nombreux rapports ont été préparés sur la situation des retraites, dont le diagnostic tend à souligner l'incapacité des retraites par répartition à faire face au choc démographique à venir. Au cours des années 1980, le financement des retraites à venir est devenu un enjeu majeur. De nombreux rapports administratifs sont alors commandés afin de réaliser des projections

démographiques et de proposer des solutions⁷. Les projections démographiques soulignent la nécessité de réformer le système de calcul des retraites. Ces projections montrent que si l'on souhaite conserver un système de retraites équilibré en 2025, il faudrait soit augmenter les cotisations de 170 %, soit baisser les prestations de moitié [Ruellan, 1993, p. 911-912]. Ainsi, tous les rapports dont la publication fait l'objet de nombreux comptes rendus médiatiques soulignent l'incapacité du système actuel de retraites par répartition à garantir un revenu suffisant aux futurs retraités. La première remise en cause du système français de retraites par répartition est intervenue lors de la réforme de 1993. À la suite de celle-ci, le niveau des retraites servies à partir de 2008 sera très inférieur (d'environ un tiers) au niveau des pensions servies actuellement par le système. Dès lors, les actifs ne peuvent plus compter autant sur leur système de retraites de base et doivent déjà faire appel à d'autres ressources s'ils veulent assurer un niveau de retraite équivalent.

Cependant, la réforme de 1993 était limitée au secteur privé. En 1995, Alain Juppé a tenté d'imposer, sans négociation ni préparation des esprits, une réforme similaire au secteur public. Les énormes manifestations de novembre et décembre 1995 ont alors obligé le Premier ministre à retirer son projet. Pour rendre la réforme des retraites du secteur public opérationnelle politiquement et éviter les déboires d'Alain Juppé en 1995, les nouvelles mesures ont été préparées à partir de la fin des années 1990 par une nouvelle phase de dramatisation de la situation du système de retraites français. Comme à la fin des années 1980, plusieurs rapports se sont penchés sur l'orientation à donner aux retraites à la fin des années 1990. De nombreuses analyses démographiques et économiques y soulignent les faiblesses à venir du système de retraites par répartition. Ces analyses et ces prévisions ont eu un impact important sur la population française et sur les principaux défenseurs du système.

7. Voir notamment *Vieillir solidaires, rapport du Commissariat général au Plan, 1986* ; *L'Avenir des retraites, rapport de l'INSEE, 1990* ; *Livre blanc sur les retraites. Garantir dans l'équité les retraites de demain, rapport du Commissariat général au Plan, 1991* ; *Rapport de la mission Retraites, mission Cottave, 1991* ; *Rapport sur les retraites, de Bernard Bruhnes, 1992. Une nouvelle vague de rapports a submergé 1999 et 2000 (rapport Charpin du Commissariat général au Plan, rapport Taddéi du Conseil d'analyse économique, rapport Artus de la Caisse des dépôts et consignations, rapport Teulade du Conseil économique et social), signes avant-coureurs d'une réforme.*

La multiplication des rapports, publications, campagnes médiatique et gouvernementale sur le vieillissement de la population et ses effets censément catastrophiques sur les régimes de retraites, qui se sont développés en 1999-2000, et de nouveau en 2003, contribue en effet à saper la confiance de la population dans le système de retraites par répartition. Désormais, l'idée que le système actuel ne permettra pas d'assurer une retraite correcte aux générations futures est fortement ancrée dans l'esprit des Français. L'année 1999 a été une année de préparation de la réforme. L'élaboration du rapport Charpin au début de l'année 1999, et remis au Premier ministre le 29 avril 1999, a créé un moment de concentration médiatique important sur le problème des retraites, occasion de rappeler aux Français que le système actuel n'était pas capable d'assurer à lui seul les retraites de l'avenir. Tout au long de 1999, les sondages se sont multipliés⁸. Participant de la construction politique du problème, les sondages sont autant une mesure de l'état de l'opinion qu'un indicateur des problématiques politiques (par leur fréquence et par la teneur des questions posées). Les sondages confirment que le message premier, remettant en cause la capacité du système par répartition à remplir son contrat du fait des évolutions démographiques, est bien passé : les Français, interrogés lors des différents sondages, sont inquiets du montant des futures retraites. Ce dernier constitue la troisième préoccupation des personnes interrogées par le Cencep pour Le Parisien⁹. 85 % des 955 personnes interrogées par BVA pour la CFDT, LCI et *L'Expansion* se disent inquiets pour l'avenir du système, 72 % des 534 actifs interrogés par Ipsos pour *L'Argus* pensent qu'ils seront plutôt défavorisés lorsqu'ils seront en retraite.

La remise en cause des instruments du passé (ici, l'affirmation que les retraites par répartition sont incapables de garantir les retraites futures)

8. Citons entre autres : « Les pistes pour réformer les retraites », sondage CSA, réalisé les 5 et 6 mars, publié dans *Espace social européen*, le 12 mars 1999 ; « Les retraites minent l'optimisme des Français », sondage CENCEP/Télémperformance, réalisé en février 1999, publié dans *Le Parisien*, le 15 mars 1999 ; « Quel avenir pour le système des retraites ? », sondage BVA réalisé en février 1999 pour la CFDT et LCI, publié par *L'Expansion*, le 18 mars 1999 ; « L'avenir incertain des retraites », sondage IFOP réalisé en février 1999 et publié dans *Notre Temps* en avril 1999 ; « Retraites : un guide pour trois générations », sondage Sofres réalisé en mars 1999 et publié dans *Le Nouvel Observateur*, 22-28 avril 1999 ; « Retraites : la revendication du statu quo », sondage CSA réalisé en avril 1999 et publié par *L'Événement* du jeudi, le 29 avril 1999 ; « Les actifs s'inquiètent pour leur future retraite », sondage Ipsos réalisé en septembre 1999 et publié par *L'Argus* en décembre 1999.

9. *Derrière l'avenir des enfants et la crainte sur l'emploi.*

est une condition du changement indispensable car, face à l'inertie des institutions et à la résistance des intérêts qui sont attachées aux politiques passées et présentes, de nouvelles mesures ne peuvent être adoptées que si, à propos du problème précis à résoudre (le vieillissement de la population), les mesures déjà existantes ont fait la preuve de leur faiblesse. Il convient aussi de noter qu'il ne suffit pas seulement que ces analyses soient développées par quelques experts pour qu'elles conduisent à la mise en place de mesures nouvelles, mais il semble aussi nécessaire qu'une majorité des acteurs engagés dans et par ces politiques adhèrent au même type de diagnostic. Il faut souvent attendre que les perceptions alternatives du même problème deviennent marginales, voire s'épuisent (dans leur capacité explicative et qu'elles perdent leurs soutiens sociaux), pour que le diagnostic à l'origine des mesures nouvelles s'impose. Dans le cas présent, l'idée que les retraites par répartition pourraient suffire si l'on augmentait progressivement les cotisations sociales est parfois défendue, mais ce n'est pas une idée reçue dans un contexte où les cotisations sociales sont conçues comme un obstacle à la compétitivité des entreprises et à la création d'emplois.

Concrètement, c'est souvent au cours des travaux d'élaboration des différents rapports du Commissariat au Plan et d'autres commissions que sont négociés et progressivement partagés les termes du diagnostic. Ces travaux cherchent moins à organiser une réflexion collective pour trouver de nouvelles solutions qu'à faire partager les diagnostics des problèmes ; ils sont en effet souvent précédés, ou bien commencent par un travail d'identification des difficultés qui semble purement technique mais qui révèle (et cherche à imposer) une conception particulière des difficultés à traiter. Cette conception particulière (en l'occurrence, que les recettes du passé ont failli) implique le type de solution à retenir.

Une présentation des retraites par capitalisation opposées aux défauts des retraites financées en répartition

Cette invalidation des instruments passés pousse à élaborer les nouvelles façons de faire par opposition aux formules précédentes. Contrairement à une vision *problem solving* des politiques publiques, on remarque que, dans un domaine où les politiques se sont accumulées pendant au moins un siècle, la recherche de solutions aux problèmes sociaux qui émergent est moins orientée par l'analyse de ces problèmes

eux-mêmes que par l'analyse des faillites des dispositifs d'action publique existants.

Si l'on analyse les arguments des premiers avocats de la capitalisation dans le contexte des années 1990, au premier chef ceux des institutions internationales comme la Banque mondiale, on s'aperçoit que deux points principaux sont mis en avant : contrairement à la répartition, la capitalisation n'est pas soumise à la pression démographique, et, contrairement à la répartition qui fait peser un poids croissant sur le coût du travail et donc grève la compétitivité des entreprises, la capitalisation est favorable à la croissance économique car elle favorise les investissements.

Alors que les tentatives de réforme des systèmes de retraites se multipliaient dans les années 1990, les organismes internationaux sont devenus de plus en plus influents dans les débats sur les retraites. En 1994, la Banque mondiale a publié un rapport qui est devenu une référence importante du débat sur la réforme des systèmes de retraites (qu'il s'agisse de l'approuver ou de le rejeter). Ce rapport dresse le constat général habituel : l'espérance de vie croît tandis que décroît le nombre de naissances ; la proportion de personnes âgées s'accroît donc rapidement, faisant reposer une charge économique importante sur les jeunes générations. Dès lors, pour la Banque mondiale, le financement des systèmes de retraites existants ne peut plus être assuré. Ce constat semble valable aussi bien pour les pays en voie de développement, où l'urbanisation, la mobilité croissante des populations, les famines et les guerres tendent à faire disparaître les familles élargies et tous les autres modes traditionnels de soutien aux personnes âgées, que pour les pays développés, où les coûts croissants des pensions à verser pèsent aussi bien sur les régimes de retraites que sur la croissance économique en général. Les systèmes de retraites classiques, fondés sur la répartition, sont pour la Banque mondiale une « erreur coûteuse ». Dès lors, la Banque mondiale propose un modèle qui doit permettre d'assurer la sécurité économique des personnes âgées, tout en garantissant la meilleure façon de financer une telle sécurité, aussi bien pour les individus que pour la croissance économique d'un pays.

Les arguments utilisés pour favoriser la capitalisation visent à démontrer que celle-ci prend le contre-pied des défauts de la répartition. La répartition n'est pas censée pouvoir faire face à la future crise démographique. Le vieillissement de la population signifie un nombre plus élevé d'inactifs dont le financement des retraites repose sur un nombre décroissant d'actifs. Une aggravation du rapport inactifs/actifs implique

une charge croissante du coût des retraites sur les salaires des actifs. À l'inverse, les systèmes financés en capitalisation ne semblent pas être touchés par le vieillissement de la population, dans la mesure où une génération se prépare elle-même sa propre retraite, et n'est donc pas dépendante de la taille de la génération suivante¹⁰.

En second lieu, la répartition est présentée comme défavorable à la croissance économique, tandis que la capitalisation lui serait favorable. Au cours des deux dernières décennies, les politiques de libéralisation des marchés financiers ont permis une liberté quasi totale de circulation des capitaux à travers le monde, et plus encore au sein de l'Union européenne. Dès lors, les investisseurs peuvent choisir de se retirer d'un pays s'ils considèrent que les prélèvements obligatoires y sont trop élevés et risquent de réduire la rentabilité de leurs investissements. Un niveau élevé ou une forte hausse des cotisations sociales pour financer les retraites par répartition risque de réduire la rentabilité du capital et donc de désavantager dans la compétition mondiale les pays où dominent les retraites financées en répartition. À l'inverse, les systèmes financés en capitalisation sont censés favoriser l'épargne et l'investissement national. En effet, aussi bien du fait de règles propres aux systèmes, qui obligent une partie des capitaux des fonds de pension à être investis dans leur pays d'origine, que du comportement des investisseurs eux-mêmes, qui cherchent à éviter les risques de change en investissant dans la monnaie d'origine de leurs fonds, l'investissement national peut être stimulé par le développement des fonds de pension. Pour beaucoup d'acteurs financiers européens, la mise en place de l'euro doit être l'occasion de développer des fonds de pension européens. Leur essor permettrait de favoriser les investissements en Europe, selon eux, moteurs indispensables d'une croissance plus dynamique.

Un autre argument avancé fait référence au meilleur rendement sur le long terme des systèmes en capitalisation par rapport à la répartition. Devant les taux de profits énormes engendrés par les investissements

10. En fait, et contrairement à ces arguments, les systèmes en capitalisation vont aussi être sensibles aux évolutions démographiques. En effet, quand les fonds de pension vont devoir payer beaucoup de pensions aux générations nombreuses parties en retraite après 2010, ils vont devoir commencer à vendre leurs actifs (actions, bons du Trésor, etc.) pour trouver les financements nécessaires. Les personnes en âge de travailler susceptibles d'acheter ces actifs seront quant à elles moins nombreuses. Ce contexte de vente massive d'actifs auprès d'une population réduite va considérablement faire baisser la valeur de ces actifs, et va donc réduire celle du capital prévu pour les retraites et les ressources disponibles pour les retraités.

boursiers au cours des années 1990, beaucoup considèrent que l'argent des cotisations sociales serait mieux placé sur les marchés financiers que directement reversé aux retraités. Sur le long terme, la comparaison du rendement de la répartition et de la capitalisation serait légèrement en faveur de cette dernière, mais ce constat se fait sur des calculs moyens, qui ne tiennent pas compte des risques fort encourus par ceux qui doivent partir en retraite dans un contexte d'années noires à la Bourse. La chute des cours boursiers depuis 2001 a ainsi considérablement refroidi l'ardeur des avocats de la capitalisation.

On le voit, les arguments avancés (qui sont tout à fait contestables, mais ce n'est pas ici notre propos) opposent les caractéristiques positives futures de la capitalisation aux défauts présents de la répartition. C'est à la fois parce que les retraites par répartition se trouvent fragilisées par les réformes et parce que les retraites financées en capitalisation semblent s'opposer aux défauts de la répartition qu'un consensus s'élabore autour de la nécessité de développer un système mixte de retraites. Cependant, ce consensus est plein d'ambiguïté.

Un consensus ambigu en faveur du développement de l'épargne retraite

La lecture des sondages comme des positions des différents acteurs concernés montre qu'en France l'idée qu'il faudrait développer les retraites financées en capitalisation fait l'objet d'un consensus ambigu. Alors que la capitalisation semblait taboue pour de nombreux acteurs de la protection sociale dans les années 1970 (notamment les syndicats de salariés et les partis de gauche), de plus en plus de responsables politiques et syndicaux semblent aujourd'hui prêts à soutenir qu'une dose de capitalisation viendrait volontiers compléter les retraites par répartition. Cependant, l'ambiguïté tient au fait que les raisons avancées par les différents acteurs ne sont pas les mêmes et sont même parfois contradictoires.

Le contenu de ces retraites par capitalisation ne fait pas l'objet de consensus. Celui-ci ne porte que sur le principe du développement de retraites complémentaires par capitalisation à côté (et non pas à la place) des retraites par répartition. Il s'agit cependant d'un changement important de perspectives sur l'avenir des retraites si l'on pense aux débats qui ont opposé pendant longtemps les tenants de la répartition à ceux de la capitalisation en France. Il y a désormais accord sur le cadre général dans lequel s'inscrivent les réflexions ; les discussions portent

beaucoup plus sur les modalités d'application que sur le principe lui-même d'un système mixte. Signe de cet accord, un terme semble convenir à la plupart des protagonistes du débat, celui d'épargne retraite, qui est venu progressivement se substituer à celui de fonds de pension, sans doute trop marqué par les comportements des puissants fonds américains ou britanniques¹¹. Cependant, les raisons pour lesquelles il conviendrait de développer l'épargne retraite varient d'un acteur à l'autre. Les arguments avancés pour élaborer cette solution ne sont pas remis en cause, mais chaque acteur y ajoute ses propres représentations et intérêts pour justifier son adhésion à la solution nouvelle.

Les assureurs, les banques mutualistes, les banques et le patronat sont les premiers à souhaiter le développement des fonds de pension. Si chacun de ces groupes promeut le développement des retraites par capitalisation, leurs positions diffèrent quant au mode d'organisation [Charpentier, 1997]. Face à de nombreux projets concurrents qui se développent dans les années 1991-1996, et afin de promouvoir un projet cohérent, le CNPF, alors organisation représentative du patronat français, cherche à élaborer un texte de compromis grâce à une commission *ad hoc* présidée par Ernest-Antoine Seillère (qui deviendra le nouveau président du nouveau mouvement des entrepreneurs français, le MEDEF, en 1999), composée d'industriels, de banquiers et d'assureurs. Selon le groupe de travail, la création de fonds de pension devrait contribuer à un meilleur « fonctionnement de l'économie ». Le projet reste vague sur les modalités concrètes d'organisation. Il devrait consolider le système de retraites, renforcer les fonds propres et quasi-fonds propres de l'entreprise, développer le marché français des actions. En 1999, l'un des porte-parole des fonds de pension en France, Denis Kessler, est devenu président de la Fédération française des assurances et numéro 2 du MEDEF. Avec son arrivée aux plus hautes responsabilités patronales, cet objectif semble devenu prioritaire pour le patronat français. Les raisons avancées par ce dernier pour le développement des fonds de pension, au-delà de l'intérêt immédiat des entreprises d'assurances ou des banques qui voient là une possibilité d'expansion d'un marché important, reposent sur la nécessité de développer des marchés

11. *Un des arguments en faveur de la mise en place de système d'épargne retraite en France est de faire contrepoids aux fonds de pension américains ou britanniques. Pour construire cet argument, il a d'abord fallu démontrer le pouvoir de nuisance de ces fonds de pension anglo-saxons, mais ce faisant, une image négative a été associée aux fonds de pension qu'une autre appellation vient judicieusement faire oublier.*

financiers français et européens et ainsi les capacités (françaises et européennes) de financement des entreprises.

Ce sont d'abord les partis de droite qui vont prendre le relais des propositions patronales. Ainsi, entre avril 1993 et mai 1996, trois projets de loi prévoyant la création de fonds d'épargne retraite seront déposés au Parlement. Les raisons pour lesquelles les partis de droite sont favorables aux fonds de pension reprennent les arguments du patronat français, auxquels ils ont récemment ajouté un argument « souverainiste ». Le 14 juillet 1999, Jacques Chirac critique ainsi le gouvernement Jospin pour son immobilisme sur le dossier des retraites et pousse à la création de fonds de pension. Au-delà de l'intérêt des entreprises, il y va de l'intérêt de la France face à la puissance des investisseurs étrangers (les fonds de pension américains et britanniques) : « Il faut faire un système de fonds de pension [...] pour que les pensionnés et les travailleurs français puissent retrouver la propriété de leur entreprise »¹².

À la fin des années 1990, les membres du parti socialiste, tout comme certains syndicats de salariés, semblent devenus eux aussi sensibles à l'argument anti-américain, qu'ils mettent plus facilement en avant que les arguments économiques en faveur des fonds de pension. Ainsi, Nicole Notat, secrétaire générale de la CFDT, avait repris l'argument : « Les salariés européens et français doivent quand même se demander maintenant s'ils vont continuer à laisser les fonds de pension anglo-saxons [...] continuer à avoir le monopole de l'intervention dans le capital des entreprises françaises et européennes »¹³. » Dans un rapport du Conseil d'analyse économique, François Morin montre que les entreprises françaises ont besoin de capitaux issus de fonds de pension français pour ne plus se faire dicter leur loi par les fonds de pension américains¹⁴.

Un deuxième argument « de gauche » (qui entre en contradiction avec les intérêts du patronat) est mis en avant pour justifier le développement de l'épargne retraite des salariés : la création de fonds d'épargne retraite au sein de l'entreprise serait un moyen de renforcer le poids des salariés dans l'entreprise. Ainsi, le rapport de Michel Sapin remis en 2000 au parti socialiste sur le droit des salariés et l'épargne salariale

12. Intervention du président de la République le 14 juillet 1999.

13. Libération, 14 septembre 1999, p. 15.

14. François Morin, « L'économie française face aux fonds de pension américains. Quelles leçons pour le système de retraites ? », rapport du Conseil d'analyse économique remis au Premier ministre.

affûte cet argument : « Pour nous, il s'agit de faire pénétrer dans l'entreprise le regard des salariés, qui est différent de celui de "l'actionnaire de fonds de pension" ou de celui du management¹⁵. » Pour une partie de la gauche et des syndicats, des fonds d'épargne retraite collectivement gérés en partie par les représentants des salariés constitueraient un moyen de renforcer le pouvoir de contrôle et de décision des salariés dans l'entreprise et permettraient ainsi de justifier la mise en place de fonds de pension en France.

Une majorité des protagonistes pesant sur les décisions en matière de retraite partage donc l'idée qu'il faut introduire une dose complémentaire de capitalisation dans le système de retraites par répartition mais pour des raisons différentes, voire contradictoires. Au début des années 2000, ce projet fait encore l'objet de l'opposition tranchée de FO, du parti communiste et de façon moins nette, de la CGT. Ce consensus semble en outre avoir gagné une majorité de Français. En effet, les sondages sur l'avenir des retraites montrent que, tirant les conséquences de la baisse des pensions futures, les Français interrogés sont prêts à épargner pour leurs retraites afin de compléter les pensions servies par le système par répartition. Entre novembre 1996 et décembre 1999, tous les (nombreux) sondages montrent qu'une majorité des personnes interrogées (entre 43 % et 80 %, près des deux tiers en moyenne) est favorable à la création d'un régime d'épargne retraite pour compléter les retraites par répartition [Palier et Bonoli, 1999].

Une partie importante des protagonistes des réformes des retraites et une majorité des Français (les deux tiers selon les sondages) pensent donc que l'avenir des retraites en France passe par un système mixte qui combine retraite par répartition et retraite par capitalisation. Mais il est important de noter la nature ambiguë du consensus sur le nouvel instrument de politique publique. Pour être adoptées, ces nouvelles recettes doivent faire l'objet d'un consensus relativement large. Mais les différents acteurs concernés approuvent la nouvelle façon de faire pour des raisons différentes. Pour être viable, une mesure innovante doit être suffisamment polysémique pour recueillir les suffrages d'intérêts divergents, agréger des interprétations contradictoires sur la base d'un consensus le plus large possible. Elle doit notamment pouvoir recevoir une justification « de gauche » et une justification « de droite », mais aussi l'accord d'une partie au moins des partenaires sociaux.

| 15. Interview de Michel Sapin dans *Le Monde*, 5 janvier 2000, p. 5.

Avec cette ambiguïté qui marque l'adoption de ces réformes structurales, nous touchons une des dimensions fondamentales de l'action politique : la logique d'agrégation [Leca, 1996]. L'enjeu est de rassembler une majorité d'acteurs, qu'il s'agisse des citoyens dans la politique électorale ou bien des acteurs organisés pour les politiques publiques. Cette majorité ne peut réunir que des intérêts différents, divergents, voire contradictoires, qu'il s'agit d'agréger. Dès lors, le flou qui entoure le sens des mesures, les interprétations divergentes des solutions retenues n'apparaissent pas comme des parasites à une action claire et rationnelle, mais bien au cœur même de leur fonctionnalité politique. Dans un domaine aussi légitime que la protection sociale et qui engage une telle variété d'acteurs, une mesure qui serait trop univoque ne pourrait être adoptée. Les mesures qui passent sont celles qui ménagent les différents intérêts en jeu grâce à leur propre polysémie, du fait qu'elles font l'objet de plusieurs interprétations possibles.

L'étude des processus d'élaboration et d'adoption de ces mesures montre qu'il s'agit moins ici de l'œuvre d'un groupe d'acteurs suffisamment habiles pour présenter les choses de façon à plaire à tout le monde, que de mesures qui s'élaborent progressivement au cours d'interactions répétées où chacun met son veto à certaines orientations et apporte sa propre contribution à d'autres. Observations participantes et entretiens montrent qu'au-delà des prétentions particulières de certains acteurs individuels, il n'est pas possible de repérer un groupe homogène d'acteurs (de « médiateurs » pour reprendre la notion de Pierre Muller [1990]) qui aurait joué un rôle prééminent dans l'élaboration et l'adoption de ces mesures. Au contraire, il est possible de repérer des influences multiples, qui sont autant de contributions à la complexité, à la polysémie mais aussi à l'acceptabilité de ces mesures. D'une façon générale, il est toujours possible d'identifier plusieurs groupes d'acteurs qui ont contribué à l'élaboration d'une mesure de politique publique. Ce qui est intéressant à reconstituer est moins de savoir qui est le groupe véritablement premier, que ce qui a fait que plusieurs groupes se retrouvent autour du même instrument de politique publique. Comprendre pourquoi une mesure de politique publique a été adoptée passe donc par l'analyse de sa capacité à agréger des intérêts divergents, voire contradictoires, par la compréhension de la polysémie de son contenu, qui repose sur ce que Bruno Jobert qualifie d'« idéologie molle¹⁶ ». Plutôt

16. « Plus certains thèmes idéologiques sont ambigus, polysémiques, plus ils permettent à des groupes sociaux divers de construire un consensus sur leur

que de chercher à reconstituer *le* sens d'une mesure au moment de son élaboration et de son adoption, il convient plutôt d'en saisir les sens possibles afin de comprendre comment un consensus ambigu a pu se créer autour de celle-ci. En revanche, c'est l'analyse de la mise en œuvre de ces mesures qui va en préciser le sens.

Le développement progressif de l'épargne retraite

Au-delà des débats, plusieurs éléments montrent que la France est en train de s'engager dans le développement progressif des fonds d'épargne retraite. Nous avons souligné que des régimes facultatifs de retraites par capitalisation existent déjà pour certaines catégories professionnelles. En outre, les Français comptent de plus en plus sur leur épargne personnelle pour compléter leur retraite future. Enfin, au début des années 2000, plusieurs lois visent à favoriser le développement de l'épargne retraite.

Les craintes sur le montant des retraites offertes par les régimes par répartition ne se lisent pas seulement dans les sondages. Les Français ont déjà pris acte de la baisse future des pensions puisque le taux d'épargne destiné à la constitution d'une retraite n'a fait que croître au cours des années 1990, alors même que leur pouvoir d'achat ne progressait pas. Si l'on analyse l'évolution de la composition du patrimoine des ménages français, on s'aperçoit que la part prise par l'épargne destinée à la retraite (assurance vie et épargne retraite *stricto sensu*) n'a fait qu'augmenter au cours des années 1990, période d'intenses débats et remises en cause du système de retraites par répartition. Ainsi, alors que 31 % des ménages français possédaient un tel patrimoine en 1986, ils étaient 46,6 % en 2000.

Aujourd'hui, près d'un ménage sur deux épargne pour ses retraites. L'épargne retraite concerne 20 % des ménages ayant entre 40 et 50 ans. Dans le cas des professions libérales, le taux atteint 31 %, près de 24 % pour les agriculteurs exploitants et les artisans commerçants et près de 20 % pour les cadres [INSEE, 1999, p. 294]. À défaut de fonds de pension proprement dits, l'assurance vie constitue le substitut le plus utilisé par les ménages pour préparer leur retraite, dans la mesure où celle-ci permet de constituer un capital assez bien rémunéré (la rémunération était de 5,4 % en 1999) et fait l'objet d'exemption fiscale. Les

base. C'est sur des ambiguïtés de ce type que s'est construit le compromis social qui fonde l'État providence. » Bruno Jobert, « Les politiques sociales et sanitaires », dans Jean Leca et Madeleine Grawitz (dir.), *Traité de science politique*, Paris, PUF, 1985, p. 310.

placements dans les plans d'assurance vie n'ont fait qu'augmenter au cours des années 1990. En 1997, l'assurance vie représente 18 % de l'ensemble des placements, contre moins de 5 % dix ans plus tôt. D'une façon plus générale, « la part des actifs financiers (épargne bancaire, titres mobiliers, assurance vie, etc.) s'est accrue depuis vingt ans et représente aujourd'hui la moitié de la richesse des particuliers, tandis que le poids des terrains s'est continûment réduit sur la période (3,5 % en 1997) » [INSEE, 1999, p. 279].

Avant même qu'un gouvernement n'ait fait adopter une loi sur la généralisation des fonds d'épargne retraite, cette épargne tendait donc à se développer, du seul fait des individus qui anticipent la réduction des retraites par répartition. Mais les gouvernements ont aussi pris des décisions favorisant de tels développements.

Une première tentative législative de généralisation des fonds de pension privés facultatifs a été entreprise en 1997 (loi Thomas) qui n'a été bloquée que par un changement de majorité politique. Le nouveau Premier ministre, Lionel Jospin, a alors indiqué qu'il annulait ce système qui risquait de « mettre en danger le système par répartition » dans la mesure où il était prévu que l'abondement des employeurs à ces fonds de retraites devait être en partie exempté de charge sociale, créant ainsi un manque à gagner pour les retraites par répartition. Les décrets d'application de cette loi ont été bloqués par le gouvernement Jospin en 1997 ; la loi a été abrogée en 2001.

Le gouvernement Jospin a cependant aussi contribué à préparer l'avenir des retraites financées en capitalisation. Bien qu'il ait abrogé la loi Thomas et qu'il nie vouloir développer des fonds de pension, Laurent Fabius, ministre de l'Économie et des Finances du gouvernement Jospin a fait adopter par le Parlement la mise en place de « plans partenariaux d'épargne salarial volontaire » (PPESV). Ceux-ci doivent permettre aux salariés qui le souhaitent d'épargner sur le long terme (dix ans et plus si la négociation collective le permet) des sommes faisant l'objet d'exemption fiscale, et qui peuvent éventuellement être abondées par les employeurs. Les sommes accumulées par le salarié seront délivrables sous forme de capital ou bien de manière « fractionnée » (les parlementaires souhaitant éviter la notion de rente). Ce système de capitalisation qui ne porte pas son nom, s'il permet de redonner du pouvoir aux salariés français et des fonds français aux entreprises françaises, n'est pas explicitement destiné à compléter les retraites de tous les Français. Le gouvernement Raffarin a décidé de transformer ces plans en un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR),

orienté vers la retraite complémentaire. À la différence du PPESV, dont la durée était de dix ans, les sommes versées au PPESVR seront bloquées jusqu'au départ en retraite des intéressés.

En outre, alors même que ce thème ne fut pas au centre des débats de la réforme Fillon au printemps 2003, le gouvernement a aussi prévu la mise en place d'un du plan d'épargne individuel pour la retraite (PEIR). Le PEIR est conçu comme un produit d'assurance, géré sur les marchés financiers par une compagnie d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle et placé sous le contrôle d'un comité de surveillance émanant des adhérents individuels aux groupements d'épargne individuels pour la retraite qui auront, eux, statut d'associations. Il est destiné à recevoir l'épargne individuelle et reverser après départ à la retraite une rente viagère. Comme en Allemagne, le gouvernement a prévu des incitations fiscales en faveur de l'épargne retraite. On voit ainsi comment on en est arrivé à faire adopter en France une loi qui permet l'émergence (d'abord conçu comme complémentaire) des retraites financées en capitalisation.

Des transformations cumulatives

Comme pour d'autres mesures (type RMI ou CSG), d'abord marginales au sein du système français de protection sociale, les nouvelles mesures sont introduites à la périphérie du système, d'abord pour en combler les lacunes (ici compenser la baisse future des retraites financées en répartition). Elles se développent le plus souvent de façon très progressive, apparaissant d'abord comme marginales avant de jouer un rôle de plus en plus important (et parfois différent du rôle initial) au sein du système de protection sociale. Le développement d'un nouvel instrument au sein d'un système particulier de protection sociale peut en effet signifier un changement global, par un phénomène de *layering* fort bien analysé par Kathy Thelen [2003].

La situation française en matière de retraite, marquée par un relatif *statu quo* et quelques difficiles réformes, s'inscrit dans le chemin tracé par les institutions bismarckiennes de retraites. Elles sont très difficiles à mettre en œuvre dans la mesure où s'y opposent les intérêts constitués par différents groupes de salariés aux avantages particuliers. Les réformes, pour passer, doivent être négociées avec les partenaires sociaux sur la base d'une distinction entre ce qui relève de l'assurance et ce qui relève de la solidarité. Elles visent à accroître la contributivité des régimes assurantiels de retraites. Elles signifient un changement des

instruments utilisés, les assurances vieillesse ne fonctionnant plus sur le modèle du salaire différé, mais plutôt sur celui de l'épargne : à chacun suivant le montant des cotisations effectivement versées. La restriction de la couverture offerte par les régimes d'assurance vieillesse de base implique en outre un développement des systèmes de retraites individuelles par capitalisation, et, pour ceux qui n'ont pu suffisamment cotiser, une dépendance accrue aux prestations sous condition de ressources.

Ces réformes relèvent d'une logique d'« actuarialisation¹⁷ » des assurances sociales qui les rapproche progressivement des assurances privées individuelles : le calcul du montant de la pension de retraite se fait de plus en plus en référence au montant des cotisations versées et de moins en moins en référence au salaire précédemment perçu. Cette logique implique une réduction de la fonction redistributive des assurances vieillesse (les plus désavantagés par ces réformes sont les employés aux carrières interrompues et inégales, les femmes notamment). Nous retrouvons ici une dynamique de marchandisation progressive des assurances sociales qui caractérise aussi les évolutions des systèmes de protection sociale anglo-saxons [Pierson, 2000]. Cependant, le chemin à parcourir reste long avant d'avoir rejoint la situation britannique, par exemple.

Pour saisir les changements en cours des systèmes de retraites, il convient cependant de ne pas se focaliser uniquement sur les seules réformes (plus ou moins abouties) des systèmes de retraites publics et obligatoires. Une analyse du cas français qui intègre le comportement des ménages souligne que, alors même que le système français est l'un des plus difficile à réformer, des changements profonds sont en cours, qui tendent à favoriser le développement des retraites privées. Ceci n'est perceptible que si l'on considère la relation (symétriquement inverse) entre retraite obligatoire en répartition et épargne privée à destination des retraites.

D'une façon générale, les réformes des systèmes de retraites qui se sont multipliées en Europe au cours des années 1990, ont créé une

17. Ce néologisme fait référence au fait que le calcul des pensions publiques se fait de plus en plus sur le modèle du calcul actuariel propre aux assurances privées. Celles-ci calculent le montant des rentes en fonction du montant des cotisations versées, des taux d'intérêts dont ont bénéficié les placements faits avec ces sommes, des conditions économiques et de l'espérance de vie de la personne qui perçoit la rente au moment de la première liquidation de la pension.

opportunité pour non seulement « adapter » mais aussi restructurer les systèmes de retraites, dans le sens d'un rôle plus important joué par les mécanismes de capitalisation. En effet, malgré les fortes différences institutionnelles qui caractérisent les pays européens, les développements des années 1990 s'inscrivent dans une logique commune, qui voit une réduction, en termes relatifs, de l'importance de la répartition comme moyen de financement du transfert financier vers les personnes âgées au profit de la capitalisation [Palier et Bonoli, 1999]. Chaque pays suit son propre chemin pour réformer son système de retraites, mais cela se fait dans un nouveau paysage commun, structuré par un modèle de système de retraites global où la capitalisation joue un rôle important.

La transformation progressive de tous les systèmes de retraites s'appuie sur un même mécanisme de « vase communiquant » qui procède en deux temps. En premier lieu, le niveau de remplacement offert par les retraites collectives de base est diminué. Cette rétraction offre dès lors un espace de développement pour les retraites complémentaires par capitalisation. En cas de réduction des prestations des régimes de base, on peut s'attendre à une expansion du rôle de la capitalisation, ou du moins à de fortes pressions dans ce sens.

Dans le contexte d'incertitude sur l'avenir des régimes de retraites par répartition (du fait aussi bien des prévisions démographiques et financières qui se sont multipliées que du catastrophisme politique qui entoure leurs publications), puis de réduction progressive des prestations offertes par ces régimes, les années 1980 et 1990 ont, en effet, vu une augmentation des dépenses privées dans le domaine de l'assurance vieillesse. Si les réformes des systèmes par répartition visent en premier lieu à assurer leur viabilité financière aujourd'hui et dans le futur, elles contribuent aussi, du fait qu'elles impliquent une baisse des taux de remplacement, au développement des retraites privées. Cette dynamique semble effectivement être à l'œuvre depuis le milieu des années 1980 dans différents pays européens. Celle-ci est perceptible à la condition que l'on ne se concentre pas de façon classique sur les *politics* des réformes des retraites mais que l'on analyse attentivement les débats et remises en cause du système existant et que l'on suive le développement de nouveaux instruments d'action publique.

BIBLIOGRAPHIE

- BANQUE MONDIALE, *Averting the Old Age Crisis : Policies to Protect the Old and Promote Growth*, Oxford, Oxford University Press, 1994.
- BENNETT (A.) et GEORGE (A. L.), « Process Tracing in Case Study Research », *Paper presented at the MacArthur Foundation Workshop on Case Study Methods*, Cambridge (Mass.), Harvard University, 17-19 octobre 1997.
- BONOLI (G.), « Two Worlds of Pension Reform in Western Europe », *Comparative Politics*, 35 (4), 2003, p. 399-416.
- BONOLI (G.) et PALIER (B.), « Changing the Politics of Social Programmes. Innovative Change in British and French Welfare Reforms », *Journal of European Social Policy*, 8 (4), 1998, p. 317-330.
- CHARPENTIER (F.), *Retraites et fonds de pension*, Paris, Economica, 1997.
- DUMONS (B.) et POLLET (G.), *L'État et les Retraites. Genèse d'une politique*, Paris, Belin, 1994.
- ESPING-ANDERSEN (G.) (ed.), *Welfare States in Transition, National Adaptations in Global Economies*, Londres, Sage, 1996.
- FRIOT (B.), *Puissances du salariat, emploi et protection sociale à la française*, Paris, La Dispute, 1998.
- GAXIE (D.) et al., *Le « Social » transfiguré*, Paris, PUF, 1990.
- GUILLEMARD (A.-M.), *La Vieillesse et l'État*, Paris, PUF, 1980.
- GUILLEMARD (A.-M.), *Le Déclin du social*, Paris, PUF, 1986.
- HALL (P.), « Aligning Ontology and Methodology in Comparative Research », dans J. MAHONEY et D. RUESCHEMEYER (eds), *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 373-404.
- IMMERGUT (E.), *Health Politics. Interests and Institutions in Western Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
- INSEE, *Données sociales, la société française*, Paris, La Documentation française, 1999.
- JONES (C. O.), *An Introduction to the Study of Public Policy*, Belmont (Calif.), Duxbury Press, 1970.
- LECA (J.), « La "gouvernance" de la France sous la cinquième République », dans F. d'ARCY et L. ROUBAN (dir.), *De la Cinquième République à l'Europe. Hommage à Jean-Louis Quermonne*, Paris, Presses de Sciences Po, 1996, p. 359-360.
- MULLER (P.), *Les Politiques publiques*, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1990.

- MYLES (J.) et PIERSON (P.), « La réforme des États providence “libéraux” au Canada et aux États-Unis : ou la revanche de Friedman », *Lien social et politiques-RIAC*, 42, p. 25-36, 1999.
- MYLES (J.) et PIERSON (P.), « The Comparative Political Economy of Pension Reform », dans P. PIERSON (ed.) *The New Politics of The Welfare State*, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 305-333.
- MYLES (J.) et QUADAGNO (J.), « Recent Trends in Public Pension Reform : A Comparative View », dans K. BANTING et R. BOADWAY (eds), *Reform of Retirement Income Policy. International and Canadian Perspectives*, Kingston (Ontario), Queen's University, School of Policy Studies, 1997, p. 247-272.
- NORTH (D. C.), *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
- PALIER (B.) et BONOLI (G.), « Phénomènes de *path dependence* et réformes des systèmes de protection sociale », *Revue française de science politique*, 49 (3), juin 1999, p. 399-420.
- PALIER (B.), « “Defrosting” the French Welfare State », *West European Politics*, 23 (2), 2000, p. 113-136.
- PALIER (B.), *Gouverner la Sécurité sociale. Les réformes du système français de protection sociale depuis 1945*, Paris, PUF, 2002.
- PALIER (B.), *La Réforme des retraites*, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2003a.
- PALIER (B.), « Gouverner le changement des politiques de protection sociale », dans P. FAVRE, J. HAYWARD et Y. SCHEMEIL (dir.), *Être gouverné. Études en l'honneur de Jean Leca*, Paris, Presses de Sciences Po, 2003b, p. 163-179.
- PALIER (B.), « Ambiguous Argument, Cumulative Changes : Social Policies in France in the 1990s », dans K. THELEN et W. STREEK, à paraître.
- PIERSON (P.), *Dismantling the Welfare State ? Reagan, Thatcher and the Politics of Retrenchment*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
- PIERSON (P.), *The New Politics of the Welfare State*, New York (N. Y.), New York University Press, 2000.
- RUELLAN (R.), « Retraites : l'impossible réforme est-elle achevée ? », *Droit social*, 12, décembre 1993, p. 911-929.
- THELEN (K.), « How Institutions Evolve : Insights from Comparative Historical Analysis », dans J. MAHONEY et D. RUESCHEMEYER (eds), *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 208-240.
- TSEBELIS (G.), *Veto Players : How Political Institutions Work*, Princeton (N. J.), Princeton University Press, 2003.